

检测报告作为证据，并对是否构成噪声污染申请进行司法鉴定，但法院委托进行司法鉴定未果。

【案件焦点】

1. 某科技公司的生产行为是否构成噪声环境污染；2. 如何认定噪声污染给王某造成损失的范围及大小。

【法院裁判要旨】

山东省莒南县人民法院经审理认为：环境噪声是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。从生理学角度看，凡是干扰人们休息、学习和工作以及对人们所要听的声音产生干扰的声音，即不需要的声音，统称为噪声。环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。在环境污染侵权纠纷案件中，受害人对其所受损害及侵害人实施侵害行为承担举证责任，而侵害人对于不承担责任或减轻责任及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。

关于争议焦点一。噪声在客观上存在不稳定性和不规律性，不同检测机构在不同时间段进行检测时，可能存在检测位置与背景环境并不一致等客观现实，再加上容易存在人为干扰或控制问题，难以保证每次检测结果的客观性、真实性、准确性和统一性。但从举证责任分配角度来看，某科技公司申请重新检测，经过合法程序后仍不能得出鉴定结论，相关不利的后果应由承担举证责任的一方即某科技公司承担。法院依职权在行政机关调取的检测报告中载明“厂界西昼间54 夜间47.3”，虽然目前农村地区居住区域的环境噪声没有具体限值标准，但可以参照城市居住区域环境噪声昼间55分贝，夜间45分贝的最高限值的

规定，甚至应该采用更高限值要求与标准，尤其王某作为某科技公司厂区相邻关系人，在某科技公司建设生产车间之前即在此居住，结合双方当事人委托鉴定结果以及法院调取的行政机关调查时委托检测结果，可以认定某科技公司因生产行为产生的噪声给王某正常生活造成一定的困扰，侵害了王某的安宁权益。

关于争议焦点二。按照相关法律规定，可能产生环境污染的工业企业新建、改建及扩建项目，必须在建设前申请相关行政机关进行环境影响审批，否则不得建设并投入生产。本案中，某科技公司在进行环境影响行政审批时，王某作为相邻关系人，应该对某科技公司的生产行为是否存在环境污染进行监督，但王某在获得某科技公司20000元现金后，在行政机关审批时并未提出异议。相邻当事人之间一方正当行使权利时，另一方负有一定程度的容忍义务，但该容忍限度不能超过一般人可容忍的限度。按照环境侵权责任纠纷举证责任分配规则，王某仍应对被告侵权行为给自己造成损失的范围及大小负有举证责任。王某主张某科技公司每年赔偿损失20000元，其依据主要是王某同意某科技公司获得环境影响行政审批被告给予20000元的事实，而对于是否系每年给予赔偿20000元证据不足，且本案是侵权责任纠纷，王某要求某科技公司承担的是环境侵权责任，而不是违约责任。环境污染责任适用无过错责任原则。综合某科技公司在获得环境影响批复文件时王某签字同意，王某现居住的原本是养殖区而非宅基地上房屋等事实和因素，本着衡平双方利益，促进相邻关系和睦的基本原则，酌情认定某科技公司每年给予王某一定精神损害赔偿金从2022年开始，于每年12月31日前支付王某当年度精神损害赔偿金3600元，直至某科技公司停止当前生产行为或者改进生产工艺，重新获得行政机关环境影响批复文件为止。

山东省莒南县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第九条、第一千一百六十六条、第一千二百二十九条、第一千二百三十条，《中华人民共和国噪声污染防治法》第二条、第九条、第三十四条，《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条、第八条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

一、被告某科技公司于本判决生效后三日内支付原告王某2022年度精神损害赔偿金3600元；

二、被告某科技公司于本判决生效后，从2023年始至被告停止当前生产行为或者改进生产工艺，重新获得行政机关环境影响批复文件止，于每年12月31日前支付原告王某当年度精神损害赔偿金3600元；

三、驳回原告王某的其他诉讼请求。

王某不服一审判决，提起上诉。

山东省临沂市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着我国经济社会的快速发展，社会声环境状况也发生了很大变化，大量工业企业入驻农村地区，其生产行为产生的噪声等污染，可能对农村居民正常生活产生一定困扰，由此产生的纠纷逐年增多。对于此类案件的审理，应从以下几个方面进行考虑。

一、噪声污染侵权责任及其司法认定

根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二条、第三十四条的规定，环境噪声污染是指产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。噪声污染责任是指责任人因工业活动或其他人为的原因，排放噪声造成污染，使他人人身财产受到损害，或者其他公共环境、公共财产遭受损害，或者有造成损害的危险时，依法应当承担的侵权责任。噪声污染责任属于特殊的侵权责任，其有三个构成要件：

一是存在违法行为。依据《社会生活环境噪声排放标准》及《声环境质量标准》对声环境功能区的划分，一类区为居民住宅等为主要功能，需要保持安静的区域，噪声排放限值为昼间（6:00至22:00的时段）55分贝，夜间（22:00至次日6:00的时段）45分贝。本案中，王某居住地属于农村地区的非集中居民区，但应参照居民区标准来认定，其居住区在昼间和夜间声音排放超过居民区标准上限，应该认定存在违法行为。

二是存在损害事实。主要损害事实是当事人的安宁权益受到侵犯。声音是否对原告的安宁权益构成侵扰，需要结合一般人的容忍度等因素来认定。当噪声超过一定的标准时，一般会对人体产生不可逆的伤害，造成被侵害人听觉系统、神经系统损害等损害事实。本案中，王某主张被告的生产行为导致其不能正常睡眠，影响正常居住等损害后果，故存在损害事实。

三是违法行为与损害事实之间具有因果关系。被侵害人受到损害与企业生产排放的噪声之间具有关联性。被告企业生产活动产生的噪声超过居民区上限值，王某作为一般人，超出其容忍度之外的噪声污染，与王某安宁权益受到损害之间存在因果关系。

二、噪声污染损害赔偿责任纠纷的举证责任

噪声污染责任纠纷适用无过错责任原则，即不论行为人有无过错，均应承担侵权责任。被侵权人对于自己受到损害的事实以及与违法行为之间的关联性负有举证责任。本案中，王某需要对自己受到的损害的事实承担举证责任。但王某并未举证证明自己存在直接物质损失，如因噪声污染造成自己生病的住院费、医疗费，采取隔音措施支出等，但因被告的侵权行为确实存在，法院在不能直接要求侵权人停止生产行为的情形下，结合侵权人产生噪声的时间、双方距离的远近、噪声的大小，酌情确定被告赔偿被侵权人一定数额的精神抚慰金。而侵权人可以依据法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形提出抗辩。如果噪声污染者能够证明其已经采取了合理的降噪措施，或者损害结果是由于受害人自身原因造成，应减轻或免除其侵权责任。被告以其已经得到行政机关的环境影响评价许可，属于合法排放噪声为由，主张并不存在侵权行为，该证据证明的事实并不属于依法不承担或减轻责任的情形。被告还提供自行委托鉴定的鉴定意见书，用于证明其没有超标排放，但是这些鉴定意见是按照工业企业排放标准限值来判断是否超标，而实际上应参照居民区标准限值来判断，故被告委托取得的鉴定意见书中存在其排放噪声超标的数值，不能据此免除其赔偿责任。

三、关于噪声污染责任具体承担方式

在噪声污染侵权责任承担方式上，需要考虑便于执行，同时体现“源头防

控”与“损害担责”噪声污染防治的基本原则。本案中，基于以下两个因素的考量，酌情确定侵权人按照年度支付被侵权人的精神抚慰金。一是企业生产产生噪声污染侵权行为具有持续性，不能直接确定企业何时停止生产，无法彻底停止排放噪声的侵权行为。特别是被告作为生产企业，得到了行政机关的环境影响评价审批，其生产行为不应直接因存在民事纠纷而停止。二是企业噪声污染治理存在个人利益维护与公共利益保护的关系。企业的生存与发展涉及公共利益，而被侵权人享有安宁权属于其个人利益。在维护企业发展利益的同时，鼓励企业通过采取改进生产工艺、调整设备布局、安装消音设备等方式来减少或消除噪声的排放，彻底解决其生产行为带来的噪声污染问题，维护周围居民生活安宁。考虑到与原告安宁权益的兼顾保护，以被告支付原告一定数额的精神抚慰金为最佳方案，但同时对于被告生产活动产生噪声污染的行为需要作出否定性评价，并且督促与鼓励其增加改进生产工艺投入，消除噪声污染，维护环境公共利益。

环境噪声污染侵权作为一种新类型的环境污染责任纠纷案件，噪声超标往往具有瞬时性、变化性，危害后果具有潜在性。司法审判中还存在噪声认定标准、委托鉴定等方面的难题。人民法院在审理此类案件时，应当充分考虑其特殊性，综合考虑案件各种实际情况，依法维护人民群众宁静生活的权益，并警示和督促相关企业关注和消除噪声问题。综合被侵害利益的性质、受害者预先是否知情、不动产利用的先后关系、侵权人所从事行为的社会价值及必要性，以及国家关于企业排放标准和居民区排放标准等因素进行衡量，在企业承担的责任方式上，应以利益衡平、便于执行为原则。

编写人：山东省莒南县人民法院 赵凤强 周彦昕

噪声污染侵权主体的确认及噪声污染处理方式

——戴某某诉某物业公司、某实业公司噪声污染责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省河源市源城区人民法院(2023)粤1602民初1872号民事判决书

2. 案由：噪声污染责任纠纷

3. 当事人

原告：戴某某

被告：某物业公司、某实业公司

【基本案情】

2011年，戴某某购买某实业公司开发小区的商品房，2019年年底装修入住。该小区水泵房建设在戴某某所购买居住的住宅楼102号房正下方，因该水泵房长期产生噪声，给戴某某生活造成影响。戴某某及其家属多次向当地住建部门投诉，住建部门告知戴某某其所居住房屋的水泵房扰民为开发商遗留问题，某物业公司无法改造或移走，同时要求某物业公司配合业主通过在水泵房内设有隔音棉等方式改善现状。但除此之外已无更好的防噪措施，要想完全避免噪声只有移走水泵房，但是此工程量极大且会影响业主的正常用水。

戴某某遂委托鉴定机构对其住宅下方的水泵房产生的噪声进行检测鉴定。经鉴定，戴某某居住的房屋卧室1、卧室2的水泵噪声夜间监测结果分别为37、38分贝，已超过《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337—2008)表2结构传播固定设备室内噪声排放限值(等级声级)A类房间2类夜间35分贝的标

准。戴某某为此支付鉴定费1500元。

某物业公司认为彻底解决噪声问题需将水泵房整体搬迁改造，工程量极大，会影响整个小区约130户业主的生活用水问题，而且在本小区内确实难以找到适合设置水泵房的地方，迁移改造水泵房设施的费用筹集也是一大难题。戴某某则认为，小区内有两台水泵机，交互搬迁不会影响业主用水，水泵房的选址